

מסורת הש"ס

(א) [נעיל:נב:]; (ג) צ"ב קמ,, (א) [שם קנה:];

מוסף רש"י

ויתומים מבקשין כחובת אמן. כגון שכמות האחת מרובה, או אם שתיכן שוות פעמים שני האחת רבים וזני האחת מועטין ואחת המועטין מבקשים כמותת אמן לחלקה צניעין וזני השניה יתלקו את כמותת אמן צניעין, ובאין עליהם ממה תמלי כחובת אמן שכתוב בה כחובת בנין דכרין דיהיוין ליכי מינאי חיטין יתון כסף כחובתך כי' (לעיל ג.).
היה שם מותר דינר. על שני הכמותות, שמתקיים זו נתלה לדוריתא, אלו נוטלין כחובת אמן ואלו נוטלין כחובת אמן. ואם לאו חולקין בשוה לנתין גולגולתם, דנמקס דמעיקרא נתלה לדוריתא לא תקון דכנ (שו).
בסילוא דלא מבט דמא. קון שמחליץ ואין יאילא דס יעכ צו, דהייט נדוי (רשב"ם ב"ב קנא.).

תוספות רי"ד

אמר מר זוטרא משמיה דריפ' (הלכתא א' בחייו וא' במותו י"ל כתובת בנין דכרין וכחובה נעשית מותר לחברתה פי' וכל שכן בי"ח דהוי מותר שאם מתו שתיהן בחייו ובאו הבנים של שתיהן ליטול אלו כתובת אמן ואלו כתובת אמן ויש על אביהן ב"ח שאם ינבה ב"ח ואלו (י"ל) [נטלין כתובת אמן אין שם מותר דינר אמרי' שמה שגבה ב"ח הוא דירית במותר והוא ירושת אביהן שעל כל הבנים מוטל לפרוע חוב אביהן מממון אביהם והכי אמרי' בגמ' דאפילו מ"ד אין כתובה נעשה מותר לחברתה מודה הוא דבעל חובו נעשה מותר: **מתני'** מי שהיה נשוי ב' נשים ומתו ואח"כ מת הוא והיתומים מבקשים כחובת אמן ואין שם אלא כדי ב' כתובות חולקות בשוה הי' שם יתר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן. ואם אמרו היתומים הרי אנו מעלין על הנכסים יותר דינר כדי שיטלו כ"א אין שומעין להם אלא שמין את הנכסים בב"ד הי' נכסים בראוי אינן כבמוחזק רש"א אציפ' שיש שם נכסים שאין להם אחריות אינו כלום עד שיהיה שם נכסים שיש להם אחריות יתר על ב' כתובות דינר. פי' ומתו שתיהן בחייו וירשה הוא ואח"כ מת הוא והיתומים מבקשים כחובת

דינר מקרקעי קמיפלגי. אי צעינן ההוא מותר שיהא שם שמי

כחובות ודינר מקרקעות והכא דלויכא מותר דינר אלא מטלטלי מש"ה אמר ת"ק דאין זני ראשונה נוטלין ואחא ר"ש למימר הואיל ויש מותר דינר כל דהו שקלי: **ומר סבר חזב** הוי מותר: **ה"ג אי הכי ר"ש אומר** אם יש מותר דינר.

ואצרייתא קאי הואיל ובדאיכא מותר מוקמת לה אלא שמשועבד ור"ש לקולא קאמר הכי איצעי ליה למימר הואיל ויש שם מותר דינר אלו נוטלין כו': **וכ"ס איפוך**. פירושא דפרשי' בפלוגמיהיו איפוך ואימא זבאין צנייה של זו דקאמר ת"ק אצני ראשונה קאי וקאמר דשקלי כחובת צנין דכרין ואחא ר"ש למימר אם יש שם מותר דינר כולם נוטלין ואם לאו אלא פחות מדינר יש חולקים בשוה: **והא ת"ק דמתני'**. דקאמר ר"ש עלייהו אפי' יש שם נכסים שאין להם אחריות אינם כלום: **דינר קאמר**. דקמני היה שם יתר דינר כו' ות"ק דמתני' הוא ת"ק דצרייתא: **אלא כי הני מרי לנישי קמאי**. דדינר מקרקעי או דדינר משעבדי: **ואיפוך**. תריעותא וה"ק ת"ק זבאין צנייה של ראשונה גס הם ונוטלין כחובת אמן משום תנאי

בנין דכרין ואע"ג דליכא אלא מותר דינר מטלטלי או משעבדי ואחא ר"ש למימר אם יש מותר דינר מקרקעי וזני מרי אלו נוטלין כו' והשמא דר"ש לחומרא ולא שייך לאומזי הואיל ויש שם מצעי ליה: **ואנא ידענא כו'**. דאי בשתיהן צמיו דתרייהו כמורת בנין דכרין אמו לא מלי למימר כחובת נעשית מותר לחברתה דהא לאו פריעת חוב הוא ואי הכא לא צעינן מותר היכא איתקן: **דלאו בה ירושא**. וליכא לימחש לאיננויי דהא לית לה בנכסים כח אלא כחובת אמה וזני שמים הראשונות שהם זכרים וצאים לירש יש צהם שכמותת אמן גדולה משל חברתה ואומרים טלו כחובת אמכם כננין דכרין ואנו נטול כחובת אמנו ואי משום דליכא מותר דינר הרי פריענו צין שנינו הכחובה השלישית והיא נעשית מותר לשמים שבחייו ומריצה אין כאן דאלו ואלו כמורת צנין דכרין נוטלין הכחובות חו שנטלה משום חוב אין לה לריצ שהרי אינה יורשת שתוכל לומר אחם יורשים הכחובות יתר על החלוקה: **ליחוש לאננויי**. שיכול לומר צנה של זו צעלת חוב אחם למה תירשו את

אבא יותר ממני שאחם צאים ליטול כחובת אמכם יתר על החלוקה אם נטלתי אני כחובת אחי לא מאצי ירשתי אלא מאמני: **בתרני' ויתומים מבקשים כחובת אמן**. שכחובת אחם מרובה משל חברתה ואומרים צנייה כחובת צנין דכרין נטול וכן אחם והשאר נחלוק: **חולקין בשוה**. כשאר כל ירושה לפי הגולגולת: **אם אמרו יתומים**. צני הכחובה הגדולה: **הרי אנו מעלין על נכסי אצינו**. מעלין דמיהן לקבלם עלינו ציוקר כדי דינר יתר על שוויין כדי שיהיה שם מותר דינר ויעלו כחובת אחם: **היו שם נכסים צראוי**. שראויה ליפול להם ירושה מאצי אציהם אחר מות אציהם ולכשתפול יהיה שם מותר דינר צמתי הירושות: **אינן כצמוחוק**. אינן נחשצין עכשיו להיות כאליו הן מוחזקין בהן כבר ויש כאן מותר דינר: **גב' מרזיזס**. צשעת מיתה ואילו שמאום צאומה שעה היה שם מותר דינר: **ונתמעטו**. שהחלו קודם ששמאן צצ"ד: **כבר וכו צהס**. יורשי כחובה הגדולה לזכות כחובות אחם משעת מיתה שהיה שם מותר דינר: **וילו פייסינהו**. ליורשי כחובה הגדולה: **סילוא דלא מצע דמא**. קון שאינו מוילא דס צנוקצו צצשר. כלומר שמתא ונדוי:

מי שהיה נשוי פרק עשירי כתובות

צא.

וּמָר סבר אפי' מַטְלָטְלִי. פי' ר"ש וקשה לי אם יש שם מותר דינר מיצעי ליה כדפרין צסמוון וי"ל דעדיפא מינה פריך: **אֵלָא** **הבא בפחות מדינר קמיפֿלגי**. והשתא צעי למימר דלר"ש ודאי סגי צפחות מדינר ותימה א"כ הדרא קשיא לדוכמיה אם יש שם כיוון שיש שם מיצעי ליה: **וְכִי תִימָא איפוך**.

פ"ה וצנייה של זו דקאמר ת"ק אצני ראשונה קאי משמע מתוך פירושו דל"ג לעיל צאים צנייה של זו לאחר מיתת אמן דמשמע צהדיא דאצני שנייה קאי אלא גרס צנייה של זו לאחר מיתה וקשה דצכל הספרים גרסינן ליה ועוד אי אצני ראשונה קאי מה לו להזכיר לאחר מיתה פשיטא דזבאין דקאמר לאחר מיתה דהא מתה קמני ועוד קשה לי דהואיל וצני למימר איפוך הוה ליה לאסוקי פלוגמתייהו כחכובה נעשית מותר לחברתה ועוד גרסינן צפירוש ר"ח צהדיא זבאין צנייה של שנייה לאחר מיתה על כן פי' ר"ת אצני שנייה קאי לעולם ואיפוך צצרתיהו דת"ק דאמר זבאין צני שנייה ולוקחין כחובת אמן והראשונים אין להם כשאין להם מותר כלל אצל אם היה שם מותר אפילו צפחות מדינר יש להן כחובת צנין דכרין ואחא ר"ש למימר דוקא אם יש שם מותר דינר ומדריצי שמעון נשמע לת"ק דמדקאמ' אם יש שם משמע לקדק דצרי ת"ק כשאין שם מותר כלל קאמר דוקא: **כִּי הנך תרי צִישני קמאי ואיפוך**. וכדפרישית דת"ק אמר צני שנייה וצנין ולא צני ראשונה כשאין שם מותר כלל אצל ממטלטלי או ממשעבדי נוטלין ואחא ר"ש למימר דוקא דינר מקרקעי וצני מרי: **ק**

בַּתְנִי' מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו ואחר כך מת הוא ויתומים מבקשין כתובת אמן ואין שם אלא שתי כתובות חולקין בשוה י־היה שם ^(א) מותר דינר אלו נוטלים כתובת אמן ואלו נוטלים כתובת אמן י־אם אמרו יתומים אנחנו מעלים על נכסי אבינו יפה דינר כדי שיטלו כתובת אמן אין שומעין להן אלא שמין את הנכסים בבית דין יהיו שם נכסים בראוי אינן כבמוחזק **ה"ר"ש אומר** אפי' יש שם נכסים שאין להם אחריות אינן כלום עד שיהיו שם נכסים שיש להן אחריות יותר על שתי הכתובות דינר: **גַּב' ת"ר** לזו אלף ולזו חמש מאות אם יש שם מותר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן ואם לאו יחלקון בשוה: ^(ג) **פשיטא** ימרובין ונתמעטו כבר זכו בהן יורשין מועטין ונתרבו מאי ת"ש דניכסי דבי בר צרצור מועטין ונתרבו הוו ואתו לקמיה דרב עמרם אמר להו זילו פייסינהו לא אשגחו אמר להו אי לא מפייסייתו להו ^(א) מחינא לכו בסילוא דלא מבט דמא שדרינהו לקמיה דרב נחמן אמר להן יכשם שמרובין ונתמעטו זכו

אבא יותר ממני שאחם צאים ליטול כחובת אחם למה תירשו את **מבקשים כחובת אמן**. שכחובת אחם מרובה משל חברתה ואומרים צנייה כחובת צנין דכרין נטול וכן אחם והשאר נחלוק: **חולקין בשוה**. כשאר כל ירושה לפי הגולגולת: **אם אמרו יתומים**. צני הכחובה הגדולה: **הרי אנו מעלין על נכסי אצינו**. מעלין דמיהן לקבלם עלינו ציוקר כדי דינר יתר על שוויין כדי שיהיה שם מותר דינר ויעלו כחובת אחם: **היו שם נכסים צראוי**. שראויה ליפול להם ירושה מאצי אציהם אחר מות אציהם ולכשתפול יהיה שם מותר דינר צמתי הירושות: **אינן כצמוחוק**. אינן נחשצין עכשיו להיות כאליו הן מוחזקין בהן כבר ויש כאן מותר דינר: **גב' מרזיזס**. צשעת מיתה ואילו שמאום צאומה שעה היה שם מותר דינר: **ונתמעטו**. שהחלו קודם ששמאן צצ"ד: **כבר וכו צהס**. יורשי כחובה הגדולה לזכות כחובות אחם משעת מיתה שהיה שם מותר דינר: **וילו פייסינהו**. ליורשי כחובה הגדולה: **סילוא דלא מצע דמא**. קון שאינו מוילא דס צנוקצו צצשר. כלומר שמתא ונדוי:

^(א) אולי חסר כאן וצ"ל פשיטא מרובין ונתמעטו כבר זכו צכן יורשין פי' לא שם נכסי וכו'.

עין משפט ור מוצה

ו א ב מיי פי"ט מהל' אשוח הל' ג סנה עשין מה טו"ש"ע אה"ע סימן קא סקיף ג:
ז א מיי שם הל' ה טור שו"ע שם סקיף ה:
ח ד טור שו"ע שם ס"ג:
ט ה טו"ש"ע שם סעי' יד:
י ו ז מיי שם הלכה ה טו"ש"ע שם סקיף ה:

תוספות רי"ד (המשך)

אמן בבב"ד. וכגון שהיתה כתובה א' גדולה מחברתה ואין בכלן הנכסים שהניח בינן אלא כדי שתי הכחובות שלהן חולקות בשוה ירושת אביהן לפי הגולגולת כ"א חלקן כשאר ירושה דאורייתא כדאמר' טעמא לעיל בפ' בב"ד. הי' שם יתר על ב' כחובות דינר א' דמקיימי' ביה ירושה דאורייתא אלו נוטלין כחובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן ואותו דינר או אם יש שם יותר חולקין לפי הגולגולת ואם אמרו היתומים הרי אנו מעלים על נכסי אבינו יתר דינר אין שומעין להן אלא שמין את הנכסים בב"ד שמשעה שמת אביהן זכו שיתחלקו הנכסים בשוה כפי גולגולתם. היה שם נכסים בראוי ישראי ליפול להם ירושה מאבי אביהן אחרי מות אביהן ועם אחיה הירושת יהיה שם מותר אינן כבמוחזק דבעי' שיהא מותר בנכסים בעת מות אביהן שהחזוק אביהן באותו מותר ור"ש סבר דאפי' מותר מטלטלי לא הוי מותר עד שיהא מותר דינר במקרקע וזכי היכי דכתובת גב"ד לא יביאי ממטלטלי אלא ממקרקע אבל ת"ק סבר דבכל מידי דמקיימי ירושה דאורייתא אפי' מטלטלי הוי מותר ואין הל' כר"ש דיחיד ורבים הל' כרבים: **ה"ר** של זו אלף ושל זו ה' מאות. אם יש שם מותר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואם לאו יחלקון בשוה ^(א) פי' אם בשעת מיתת אביהן הי' מרובים והי' שם מותר דינר קודם ששמאוחו ב"ד והוויל ונתמעטו ועכשיו בשעת גביותן אין שם מותר דינר כבר זכו יורשים לאו חולקין בשוה ^(א) פי' מועטין ונתרבו מאי ת"ש דניכסי דבי בר צרצור מועטין ונתרבו מאי ת"ש זילו פייסינהו לא אשגחו אמר להו אי לא מפייסייתו להו ^(א) מחינא לכו בסילוא דלא מבט דמא שדרינהו לקמיה דרב נחמן אמר להן יכשם שמרובין ונתמעטו זכו

^(א) אולי חסר כאן וצ"ל פשיטא מרובין ונתמעטו כבר זכו צכן יורשין פי' לא שם נכסי וכו'.